Ordinatio pro expedita causarum civilium resolutione peregrinorum anno jubilaei

Leo papa XIL · 1824-12-20 · Italian

Leo papa XIL Motu proprio

E,

Issendoci somtnamonte a cuore, che li pellegrini, ospiti, e forastieri, che verranno io questa Nostra ciltA di Roma por il prossimo anno sanlo, non solamento siano benignamente accolti, e ricevuli, ma inoltre, che in qualunque controversia, che possa loro occorrere nel tempo della loro permanenza in essa Nostra cittA, loro sia amministrata senza veruua formali IA di giudizio pronia, e speditissima giustizia; ci siamo percib determinati di dare i seguenti provvedimen- li: e priraicra mente volendo, e dichiaran- do, che per forastieri, ospiti, o pellegrini debbano intendersi per 1’ effetto presento tutli quelli, chc dal presente giorno fino a tutto gennaro 1826 verranno, o saran- no vonuti a dimoraro per qualsivoglia tempo, tanto dentro Ia cittA di Roma, che nelli sobborghi, o casa Ii, ville, orti, e vigne per lo spazio intorno alie mura di miglia cinque per ogni parte, di qua- lunque siano sesso, etA, e qualitA, con- dizione, e professione, laici, ed ecclesia- stici, eziandio regulari di qualunque or- dine, congregazione, ed istilulo esenti, o non esenti, niuno affalto escluso, e ncl- tampoco quegli esteri, che non godono della comunione della Nostra Santa Ro- mana Cbiesa; ed avendo nella presente Nostra ccdola di molo proprio per espres- «o, e di parola in parola registrato 1’ in- tero tenore di ogni, c qualunque casa necessaria da esprimersi; di Nostro molo proprio, e certa scienza, e pienezza del- la Nostra suprema poteslA vogliamo, o decretiatno: che accad wdo alcuna controversia civile Ira li suddetli. pellegrini, ospi- ti, e forastieri da una e Ia Nostra came- ra Apostolica opptire Capitolina, loro ini-

nintri. offiziali, oppaltalori, subappallatori dall* altra parte, per causa di qualsisia gabella, o di altro qualunque drritto d'in- troduzione, transito, estrazione, o con- trattazione di qualunque robba, o merci, ed anche di cavalli, ed allri animali, non pcr6 per marciinonio, ma per uso, o con- sumo proprio solamento di essi forastieri tanto per aequa, che per terra, o per altru qualsisia causa fiscale. Debba que- sta conoscersi, c terminarsi ad ogni ri- chiesta stragiudiziale dei pellegrino, ospi- te, e forasliero dal Nostro monsignor le- soriere generale, o da per 9e stesso, o per mezxo di altra persona idonea, che a lui piacerh deputare senz' alcuna for- malita di tribunale, c di giudizio ali’ in- piedi, e senz' alcuna spedizione di man- dato, inleso prima vcrbalmenle, o anche non inteso, come a lui piacera, monsi- gnor camraissario di essa Nostra camera, c rispctlivamcnle il Gscale di Campidoglio e per via meramente cconomica privati— vamente, ed csclusivamente a qualunque altro giudice, o tribunale eziandio supe- riore al detto Nostro monsignor tesoriere, abbenchb privativo, c munito di qualsi- voglia amplissima, c specialissima facoilb, tanto della delta Nostra camera, quanto deila sudetta Capitolina, e riraossa qua- lunque appcllazione, e ricorso, anche in devolulivo, purch6 per6 quella non s'in- terponga, o questo non si domandi dallo stesso forasliero, ospite, o pellegrino, a cui solamento, e non al fisco o suo ap- paltalore, debba esser lecito di appellare, c ricorrere, quando mai si crcdesse gra- vato dal suddetto monsignor tesoriere, a condizionc per6 di osservare in tal caso Ia solita strada giudiziale aranti i giudi- ci, e tribunali competenti.

Accadendo poi alcuna controversia civile, in cui non abbiano interessc nb la Nostra camera, nb Ia Capitolina, o tra due, o pili de’ suddetti ospiti, pellegrini, o forastieri, o tra un forastiero da una par- te, cd uno, ebe non sia forastiero dai- 1’ altra, per causa, occasione, o pretesto di qualsisia contraito, tanto nominato, che innominato, tanto ridotlo, che non ridot- to in iscrillo sopra cose mobili, o semo- venti, o per qualunque locazione tanto espressa, chc tacita di palazzi, o case, slanzc, riraesse, o stalle denlro Ia citlit, e circondario suddetto: di carrozzc, cales- si. carrette, o carri, cavalli, muli, o al- tre beslio da trasporlo, o da soma, letti, apparati, ed ogni altra sorla di supellet- tili, o anche di quelle opere personali, che sogliono prestarsi ai forastieri da ser- vi tori, cuochi, camcrieri, ed altri simili, fainigliari, interpreti, o maeslri dilingue.

sensali di contratti, introduttori, condut- tieri, antiquarj, c nomenclatori; e final- mente per causa di alloggi, cibarie, c ali- menti, preso il nome di alimenti nel suo piu ampio, e largo significato: tutte que- ste controvcrsic, e cadauna di esse, di pari Nostro moto-proprio, scienza, e pie- nezza di potestft, vogliamo, che debbano conoscersi, e terminarsi, con tuiti li loro annessi, e connessi, emergenti, ed inci- denti da monsignor Niccola Grimaldi pri- mo Iuogotenente civile, ed attualmenle pro-uditore generale della Nostra camera aposlolica o in suo nome da altra per- sona idonea, che a lui piaccrb deputare, ad ogni richiesta stragiudiziale dei pelle- grino, ospite, o forastiero manu regia >al- I’ impiedi senz' alcuna formaiiUk di tribunale, e di giudizio, e senza alcuna rilas- sazione, e spedizione giudiziale di man- dato, e per via meramente economica, inlcsa soltanlo verbalmente 1' altra parte, e con faoollA amplissima, e illimitata di rescindere, ed annullare, o moderare qual- sisia de’ sudelti contratti, e di ridurre i prezzi, mercedi, piggioni, e noliti, che a lui pareranno eccessivi ai limiti delPequo,

c dell' oncslo, privati vamente, ed esclu- sivamenle ad ogni altro giudice, c tribu- nale ancorche caraerale, e privativo di questa Nostra citt& di Roma quanto si voglia privilegialo, e privilegialissimo, e per cui comprendere abbisognasse farne individua, e speciale menzione, e rimos- sa qualsisia appellazione, e ricorso anebo in devolutivo, purchfe perb quello non s' inlcrponga, o questo non si domandi dallo stesso forastiero, ospite, e pellegri- no, a cui solamenle, e non ali' altra par- te sarb lecito di appellare, o ricorrere, quando mai si credcsse gravato dal pro- lato suddetto, a condizionc perb di osser- vare in tal caso la solita strada giudi- ziale avanti i giudici, c tribunali compe- tenti, come poc' anzi stabilimine rispetto alie cause fiscali; ed inoltrc con la faool- (6 al suddetto monsignorc Grimaldi per la pronta esecuziono degli ordini, che da lui si dnranno, di servirsi delli ministri, e officiali di qualunque corte, e tribunale, e di procedere alia pignorazione dei bc- ni, o anche carcerazione contro chiunque ricusasse di ubidire.

Rispetto finalmente alie cause cri- minali tanto ettive, che passive, che po- tranno accadere, o tra un forastiero, o P altro, o tra un forasliero da una parte e uno, che non sia forastiero dall' altra: di simile Nostro moto proprio, certa scien- za, e pienezza della Nostra pontificia autorilb vogliamo, che debbano conoscer- si, e terminarsi il piu prontamente, e.

speditamente, che sia possibile, sccondo V la natura, e esigenza della causa dal No- | stro monsignor govcrnalore di Roma o ■! con il voto, o anchc senza il voto della P sua congregazione, ancorch^ qucllo, chc | non b forastiero sia lalmentc privilogialo | per qualunque causa, lilolo, e ragione, secondo le cosliluzioni apostoliche o No- stre, o de' Nostri predecessori, o per altro qualunque privilegio, uon possa esser giudi- cato da detto monsignor governatore, ma debba esser giudicato da altro giudice pri- vativo di qualunque preeminenza, e dignita egi i sia, e aneorche degno di speciale, e specialissima menzione, cccettuando sola- mento il iribunale della Nostra Inqui- sizione; e nascendo alcuna questiono di pertinenza in qualunque controver- sia, o causa tanto altiva , che passiva di alcuno de' soddelli forastiori, ospili, e pellegrini, non debba attendersi allra ci- tazione che segnata di mano dei cardi- na! prefetto della Segnatura.

Dichiariamo per6, che le suddette giurisdizioni privative, e facolli slraordi- naric da Noi date, e comunicate per causa dei prossimo anno santo, e in Fa- vore, difesa, e sicurezza dedi pellegrini, ospiti, o forastieri a monsignor tesoriere generale, a monsignor Grimaldi, a mon- signor governatore di Roma non s' inten- dino date, e comunicate, se non che dal prescnle giorno, e debba no finire, termi- nare e spirare nell' ultimo giorno di gen- naro 1826 , di modo che spirato questo giorno, s- intendano le coso ipso facio, el ipso jure riposte, e restituite nello stesso stato, nel quale si Irovavano prima della soltoscrizione di questa presente Nostra cedola, o non altrimonti. Volendo, e de- cretando, cho alia presente Nostra ccdo- la, di raoto-proprio, bench<> non esibita , n*'- regi strata in camera, e nc' suoi libri, non possa mai darsi, n»> opporsi di sur- rezione, orrezzionc, n 6 d' alcun altro vi- zio, o difelto della Nostra volonUk, ed in- tenzione, n6 che mai solto tali, o altri pretesti quantunque validi , validissimi, e giuridichi anche di jus que&ito, e pre- giudizio dei tcrzo, possa essere impugna- ta, moderata, o rivocala ridolta ad oiom juris, o concedersi conlro di essa I' ape- rizione oris, o altro qualunque ritnedio, e che cosi, e non altrimenti debba sem- pre giudicarsi, dofinirsi, cd interprelarsi da qualsisia giudice, e tribunale, bencht> i collegiate, congregazionc de' rini cardina- li, camerlengo di s. Chiesa, rota, came- ra, e qualunque altro, logliendo loro ogni facolta, e giurisdizione di giudicare, de- 1 finire, ed interpretare in contrario: di- j chiarando Noi fin d' udesso prevenliva- |

mente nullo, irrito, ed invalido tuito ci6 che cadauno di essi con qualsivoglia auto- riti», scientemente, o ignorantemente, fos- se in qualunque letnpo giudicato, o si tentasse di giudicare contro la form^, e disposizione della presente Nostra cedola di moto-proprio, quale vogliamo, che va- glia, e debba aver sempre ii suo pieno eiTetto, esecuzione, e vigore colla sempli- ce Nostra soltoscrizione. benchft non vi sieno stati chiqmati, senliti, o citati mon- signor commissurio, e gli altri difensori della Nostra caincra, i ministri, e difen- sori della camera Capitolina, gli appalta- tori, e subappaltatori della suddolta No- stra camera, e di quella Capitolina, cd altre qualsisieno persone, ancorchd pri- vilcgiate, e privilegiatissime, che vi aves- sero, e pretendessero avervi interesse, e che per comprenderle facesse uisogno di special menzione: noo ostanli la bolla di Pio IV Nostro predecessore de rcgislran - dis la regola della Nostra concellaria de. jure quaesito non tollendo, e qualsisieno altre costituzioni, ed ordinazioni aposto- liche, Nostre, e de' Nostri predecessori, leggi, statuti, riforme, stili, usi, consue- tudini, e qualunque altra cosa, che fa- cesse, o potesse fare in contrario, alie quali tuite, e siugole, avendoae il tenore, qui per espresso, e di parola in parola inserto, e registrato, e supplendo colla pienezza della Nostra potesth pontificia ad ogni vizio, e difotto quantunque so- stanzialc, e formale, cho vi polesse in- tervenire per questa volta sola, o per Ia piena, e total' esecuzione di quanto si contiene nella presente Nostra cedola di moto-proprio, ampiamente ed espressa-. mente deroghiamo.

Dato dal Nostro palazzo apostolico vaticano questo dl 20 decembre 1824.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Bullarii Romani continuatio, tome XVI. Rome, 1854. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. The editorial caption, page furniture and digitization marks are omitted. The papal attribution, complete Italian text and dated closing remain as uncorrected OCR. Revision: 2026-10-26T18:35:44Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.